

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ไพเราะ สงวน เจียม ม
นาย สม พร สงวนเจียม กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1358, มาตรา 1381, มาตรา 1600

ที่พิพาทเป็นของ ส. กับ ล. และเจ้าของร่วมคนอื่นๆ ซึ่งเป็นบุตรของ ส. กับ ล. ปลุกบ้านอยู่บนที่พิพาท แสดงว่าเจ้าของร่วมคนอื่นไม่ได้ปล่อยให้ ล. ครอบครองแต่ผู้เดียว แม้ต่อมา ล. จะอยู่ในที่พิพาทเพียงผู้เดียว ที่พิพาทก็ยังเป็นของเจ้าของร่วมทุกคน ถือว่า ล. ครอบครองแทนในฐานะเจ้าของร่วมเมื่อ ล. ตาย ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรก็ได้ไปซึ่งทรัพย์มรดกเพียงเท่าที่ ล. มีร่วมอยู่เท่านั้นคือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมคนหนึ่ง และครอบครองแทนผู้มีชื่อ ในโฉนด คนอื่น ๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1600 การที่ผู้ร้องครอบครองที่พิพาทจึงไม่ใช่เป็นการครอบครองโดยอาศัยอำนาจของตนเอง ผู้ร้องย่อมไม่ได้สิทธิในที่พิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเจ้าของที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 3095ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้ยกที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่นายลัมซึ่งเป็นบิดาผู้ร้อง และเมื่อประมาณ17 ปีมานี้ นายลัมได้ยกที่ดินทั้งแปลงให้ผู้ร้อง การยกให้ทั้งสองครั้งไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ผู้ร้องได้ครอบครองทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมาด้วยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปีแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำคัดค้านว่า ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ไม่เคยยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายลิ่ม ผู้ร้องครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแหวะส่วนของนายลิ่มที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 3095 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอตรงกันได้ว่า ที่พิพาทโฉนดเลขที่ 3095 ตั้งอยู่ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด คือ (1) นางสาว มารดาผู้คัดค้านที่ 3 (2) นางใจมารดาผู้คัดค้านที่ 4 (3) นายดี บิดาผู้คัดค้านที่ 1 (4) นางจิต มารดาผู้คัดค้านที่ 2 (5) นางสาว สอย ผู้คัดค้านที่ 5 (6) นางสาว เส็ม (7) นายลิ่ม บิดาผู้ร้อง (8) นางสาว เขียว (9) เต็ดชาย กิม เขียม รวม 9 คน ปรากฏตามโฉนดเอกสารหมายเลข ร.1 บุคคลทั้งเก้าได้รับมรดกจาก นายเงิน นางบัว บิดามารดาเมื่อปี พ.ศ. 2473 นายลิ่ม บิดาผู้ร้องถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2512 ผู้ร้องเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2487 ตามเอกสารหมายเลข ร.2 ที่พิพาทมีบ้านของ นายลิ่มซึ่งต่อมาตกเป็นของผู้ร้อง 1 หลัง และบ้านของนายพู บุตรนางสาว 1 หลัง คดีคงมีปัญหาวว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่ ผู้ร้องอ้างว่า ประมาณ 30 ปีมาแล้ว บรรดาผู้มีชื่ออีก 8 คน ในโฉนดยกที่ดินให้นายลิ่มบิดาผู้ร้อง โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายผู้คัดค้าน โดยเฉพาะผู้คัดค้านที่ 5 ซึ่งเป็นพี่นายลิ่มก็ยื่นคัดค้านว่าไม่ได้ยกให้ เห็นว่า ขณะเมื่อ

บิดามารดาตายบุคคลทั้งเก้าก็ไปลงชื่อรับมรดกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงว่าทุกคนก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิสำหรับที่ดินมีโฉนดต้องไปทำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นกัน เมื่อการยกที่ดินให้นายลี้มตามข้ออ้างของผู้ร้องไม่ได้ทำดังนี้ ทั้งมีผู้คัดค้านที่ 5 คัดค้านด้วยว่าไม่เป็นความจริง และการที่นายพบุตร นางสาวยังเข้าไปปลุกบ้านอยู่ในที่พิพาท ไม่ได้ปล่อยให้นายลี้มครอบครองแต่ผู้เดียวจึงเชื่อว่าไม่ได้มีเจ้าของรวมคนใดต้องการยกที่ดินให้นายลี้มเลย การที่นายลี้มคงอยู่ในบ้านในที่พิพาทต่อมาแต่ผู้เดียวเพราะนายลี้มแต่งงานหลังพี่น้องคนอื่น ๆ เท่านั้นที่ดินพิพาทจึงยังเป็นทรัพย์สินที่ผู้มีชื่อในโฉนดทุกคนมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่นายลี้มครอบครองที่พิพาทต่อมาถือว่าครอบครองที่พิพาทไว้แทนในฐานะเจ้าของร่วม โดยที่ที่พิพาทเป็นทรัพย์สินรวม เมื่อนายลี้มตาย ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเพียงเท่าที่นายลี้มมีร่วมอยู่เท่านั้นคือผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งและครอบครองแทนผู้มีชื่อในโฉนดคนอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 นายลี้มจะยกทรัพย์สินให้ผู้ร้องมากกว่าที่นายลี้มมียอมไม่ได้ เมื่อฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งและครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดแทนผู้อื่นที่ปรากฏชื่อในโฉนด ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองโดยอาศัยอำนาจของตนเอง ผู้ร้องยอมไม่ได้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ฎีกาผู้คัดค้านฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ